

1502368-95.2019.8.26.0274

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... reconhecer os autores, pois no momento do roubo, estariam usando capuzes. Salientam que, devido os suspeitos dos roubos ocorridos na zona rural de toda a região serem uma quadrilha, a principio, sediada no município de Taquaritinga/SP, as ações da Policia Civil e Militar daquele município, culminaram na apreensão de veículos e objetos oriundos de roubo praticado no próprio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

1502368-95.2019.8.26.0274 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502368-95.2019.8.26.0274

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

A APURAR e outro

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

#### I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ANTÔNIO GERALDO GONÇALVES, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal. Narra a inicial acusatória que, no dia 07 de agosto de 2019, por volta das 22h00, no Sítio Lageadinho, distrito de Nova América, nesta comarca de Itápolis/SP, o denunciado, agindo de comum acordo com pessoas não identificadas, cada qual aderindo à conduta do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistindo em 1 (uma) blusa de frio, 15 (quinze) camisas masculinas, 03 (três) pares de tênis, 01 (um) par de botina de couro, 01 (um) par de sapato masculino, 02 (dois) pares de sandália, 01 (um) par de chinelo, 01 (um) relógio Oriente, 01 (uma) geladeira Continental, 01 (um) microondas Electrolux, 01 (uma) fritadeira elétrica Britania, 01 (um) secador de cabelo, 1 (uma) chapinha de cabelo, 01 (um) relógio feminino, 01 (uma) espingarda Pietro Beretta cal.16, 01 (um) jogo de panelas, 01 (uma) garrafa de café, 03 (três) mochilas, 01 (uma) mala de viagem, 01 (um) aquecedor, 10 (dez) kg de carne bovina, 15 (quinze) kg de carne suína, 20 (vinte) kg de peixe, 01 (um) Smartphone Samsung, 01 (um) celular Samsung, 01 (um)

celular LG, 01 (uma) maleta de semi-jóias, 01(um) veículo GM/Astra Milenium 2001, 01 (um) colchão de casal, 02 (dois) vidros de perfume Coffe, 01 (um) vidro de perfume Una, 01 (um) vidro de perfume Essencial, 02 (dois) vidros de perfume Glamour, 01 (um) vidro de perfume Florata, 01 (um) vidro de perfume Elisée e 01 (um) aspirador de pó, bens globalmente avaliados em R\$ 42.425,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) (vide auto de avaliação de fls. 134/135) e R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie em prejuízo das vítimas JOSÉ CARLOS DANIEL, CARLA PATRÍCIA DANIEL e LUZIA APARECIDA PAGIN DANIEL, mantendo-as em seu poder, restringindo suas liberdades (fls. 235/239).

Denúncia recebida em 12 de janeiro de 2021, conforme decisão de fl. 272/277.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta escrita às fls. 313/316.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidas as declarações dos ofendidos, inquiridas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação e, sendo, em seguida, interrogado o acusado. Após, o(a) representante do Ministério Público e o(a) defensor apresentaram alegações finais orais.

Os autos me vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

## II - FUNDAMENTAÇÃO

### II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

### II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, "Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)" (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, "o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

3. Inicialmente, embora a denúncia tenha imputado ao acusado a prática de um único delito de roubo (artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), a narrativa contida na peça vestibular, corroborada pela prova dos autos, atesta que, em realidade, foi praticado mais de um crime de roubo mediante concurso formal (artigo 70, caput, do Código Penal), haja vista que, em um mesmo contexto fático, o réu e seus comparsas, em unidade de desígnios, empregaram grave ameaça

mediante emprego de arma de fogo subtraíram bens pertencentes a mais de uma vítima. Com efeito, narra a denúncia que

“[...] no dia 07 de agosto de 2019, por volta das 22h00min, no Sítio Lageadinho, distrito de Nova América, nesta comarca de Itápolis, ANTÔNIO GERALDO GONÇALVES, qualificado a fls.225, agindo de comum acordo com pessoas não identificadas, cada qual aderindo à conduta do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistindo em 1 blusa de frio, 15 camisas masculinas, 3 pares de tênis, 1 par de botina de couro, 1 par de sapato masculino, 2 pares de sandália, 1 par de chinelo, 1 relógio Oriente, 1 geladeira Continental, 1 micro-ondas Electrolux, 1 fritadeira elétrica Britania, 1 secador de cabelo, 1 chapinha de cabelo, 1 relógio feminino, 1 espingarda Pietro Beretta cal.16, 1 jogo de panelas, 1 garrafa de café, 3 mochilas, 1 mala de viagem, 1 aquecedor, 10 kg de carne bovina, 15 kg de carne suína, 20 kg de peixe, 1 Smartphone Samsung, 1 celular Samsung, 1 celular LG, 1 maleta de semi-jóias, 1 veículo GM/Astra Milenium 2001, 1 colchão de casal, 2 vidros de perfume Coffe, 1 vidro de perfume Una, 1 vidro de perfume Essencial, 2 vidros de perfume Glamour, 1 vidro de perfume Florata, 1 vidro de perfume Elisée e 1 aspirador de pó, bens globalmente avaliados em R\$42.425,00 (vide auto de avaliação de fls 134/135) e R\$750,00 em espécie em prejuízo das vítimas José Carlos Daniel, Carla Patrícia Daniel e Luzia Aparecida Pagin Daniel, mantendo-as em seu poder, restringindo suas liberdades.  
(grifo meu).

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS. PENAL. AÇÃO ÚNICA QUE TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). ORDEM DENEGADA. 1. Roubo qualificado consistente na subtração de dois aparelhos celulares, pertencentes a duas pessoas distintas, no mesmo instante. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único: Precedentes. [...]” (HC 91615, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11/09/2007, DJe-112 DIVULG 27-09-2007 PUBLIC 28-09-2007 DJ 28-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02291-03 PP-00570 RTJ VOL-00203-03 PP-01214 RT v. 97, n. 867, 2008, p. 556-558 – grifo meu).

Esse é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: HC 177.026/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012; HC 88.316/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010; REsp 690.760/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 28/05/2007, p. 389.

Destarte, aplico o instituto da emendatio libelli, previsto no artigo 383 do CPP, para analisar a conduta narrada na inicial como crimes de roubo circunstanciado em concurso formal (artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal).

4. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo auto de exibição, apreensão constatação e entrega (fls. 84 e 182/186), pelo auto de avaliação (fls. 134/135), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/15 e 116/123 e 175/180), pelo relatório de investigação n.º 151/2019 (fls. 25/65), pelo laudo pericial de localização e apreensão de veículo (fls. 101/115), pelo laudo pericial no local dos fatos (fls. 215/221), pelo relatório da autoridade policial (fls. 230/232) e pelas demais provas encartadas nos autos.

5. A autoria é incontroversa.

Com efeito, restou demonstrado que no dia 07 de agosto de 2019, por volta das 22h00, no Sítio Lageadinho, distrito de Nova América, nesta comarca de Itápolis/SP, o denunciado ANTÔNIO GERALDO GONÇALVES, agindo de comum acordo com pessoas não identificadas, cada qual aderindo à conduta do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis,

consistindo em 1 (uma) blusa de frio, 15 (quinze) camisas masculinas, 03 (três) pares de tênis, 01 (um) par de botina de couro, 01 (um) par de sapato masculino, 02 (dois) pares de sandália, 01 (um) par de chinelo, 01 (um) relógio Oriente, 01 (uma) geladeira Continental, 01 (um) microondas Electrolux, 01 (uma) fritadeira elétrica Britania, 01 (um) secador de cabelo, 1 (uma) chapinha de cabelo, 01 (um) relógio feminino, 01 (uma) espingarda Pietro Beretta cal.16, 01 (um) jogo de panelas, 01 (uma) garrafa de café, 03 (três) mochilas, 01 (uma) mala de viagem, 01 (um) aquecedor, 10 (dez) kg de carne bovina, 15 (quinze) kg de carne suína, 20 (vinte) kg de peixe, 01 (um) Smartphone Samsung, 01 (um) celular Samsung, 01 (um) celular LG, 01 (uma) maleta de semi-jóias, 01 (um) veículo GM/Astra Milenium 2001, 01 (um) colchão de casal, 02 (dois) vidros de perfume Coffe, 01 (um) vidro de perfume Una, 01 (um) vidro de perfume Essencial, 02 (dois) vidros de perfume Glamour, 01 (um) vidro de perfume Florata, 01 (um) vidro de perfume Elisée e 01 (um) aspirador de pó, bens globalmente avaliados em R\$ 42.425,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) e R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie em prejuízo das vítimas JOSÉ CARLOS DANIEL, CARLA PATRÍCIA DANIEL e LUZIA APARECIDA PAGIN DANIEL, mantendo-as em seu poder, restringindo suas liberdades.

Conforme narrado na denúncia, no dia 07 de agosto de 2019, o acusado Antônio GERALDO GONÇALVES e seus comparsas muniram-se de armas de fogo, coletes balísticos e capuzes e se dirigiram até o Sítio Lageadinho, situado no Distrito de Nova América, de propriedade das vítimas.

Ali chegando, o denunciado e os coautores aproximaram-se da porta da frente do imóvel e o arrombaram, entrando na residência, momento em que renderam a vítima CARLA PATRÍCIA DANIEL em seu quarto. Em seguida, ela foi levada até o quarto onde estavam as vítimas JOSÉ CARLOS DANIEL e LUZIA APARECIDA PAGIN DANIEL.

Na sequência, o acusado e seus comparsas passaram a separar os objetos subtraídos, carregando-os em veículos, um dos quais o automóvel pertencente a uma das vítimas. Durante este tempo, as vítimas permaneceram no quarto do casal por um período, e, logo depois, foram levados para o quarto da filha, onde ficaram trancadas, tendo suas liberdades restringidas pela ação do denunciado e da associação criminosa. Por fim, ANTÔNIO e seus comparsas, já posse dos objetos roubados, deixaram o local. Por volta das 02h00, por não ouvir mais barulho na residência, a vítima CARLA PATRÍCIA DANIEL pulou a janela do quarto e abriu a porta para as demais vítimas, as quais acionaram a Polícia Militar, que ali compareceu. Outrossim foi lavrado boletim de ocorrência.

Ocorre que parte dos objetos subtraídos foi localizada e apreendida na residência do denunciado ANTÔNIO. O réu foi preso na cidade de Taquaritinga/SP em poder de produtos de crime diversos, praticados em toda a região, dentre eles, parte dos objetos furtados da vítima da presente demanda.

Vejamos.

O acusado ANTONIO GERALDO GONÇALVES, ao ser interrogado na fase policial, afirmou que “prefere fazer uso de seu direito constitucional de ficar calado e somente se manifestar em juízo” (fl. 226).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado ANTONIO GERALDO GONÇALVES negou a autoria delitiva. Sustentou que não participou do crime de roubo do qual está sendo acusado no presente feito. Disse que policiais ingressaram em sua casa e lhe perguntaram se havia algum produto de ilícito no local. Respondeu ao Delegado de Polícia que tinha uma arma de fogo produto de crime em sua casa. Em seguida, o interrogado foi algemado e preso. Adquiriu a referida arma de um terceiro. Enquanto esteve dentro de sua casa, não viu os policiais pegarem outros objetos além da arma.

A vítima JOSÉ CARLOS DANIEL, ao ser ouvida na fase policial, narrou que “no dia 07/08/2019, por volta das 22:00 horas, estava em sua residência situada no Sítio Lageadinho, Nova América, Itápolis/SP com sua esposa LUZIA em seu quarto e sua filha CARLA no quarto dela, quando ouviu um barulho na porta da frente da casa; Que em ato contínuo foi surpreendido por três indivíduos armados e encapuzados, sendo que um deles estava portando uma espingarda de cano serrado e um revólver cromado/oxidado, parcialmente enferrujado, na cintura, além de estar utilizando colete a prova de balas; Que quanto aos outros dois, não se atentou ao armamento;

Que esclarece que sua filha CARLA foi rendida primeira em seu quarto e em seguida encaminhada ao quarto do declarante e de sua esposa; Que acredita que o roubo foi realizado por cinco pessoas, vez que, além dos três indivíduos que lhes renderam, pode ouvir barulho vindo dos outros dois quartos; Que permaneceram no quarto do casal por um período e logo depois foram levados para o quarto de sua filha, porém não sabe precisar quanto tempo ficaram rendidos; Que por volta das 02:00 horas, por não ouvir mais barulho na residência, sua filha CARLA pulou a janela do quarto e abriu a porta para as demais vítimas; Que foi subtraído 01(uma) blusa de frio de R\$ 80,00 (oitenta reais), 15 (quinze) camisas masculinas de R\$ 60,00 (sessenta reais) cada, 03 (três) pares de tênis de R\$ 100,00 (cem reais) cada, 01 (um) par de botina de couro de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), 01 (um) par de sapato masculino de R\$ 80,00 (oitenta reais), 02 (duas) sandálias de R\$ 100,00 (cem reais) cada, 01 (um) par de chinelo de R\$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (um) relógio Oriente de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 01 (uma) geladeira Continental de R\$ 1200,00 (mil e duzentos reais), 01 (um) microondas Electrolux de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (uma) fritadeira elétrica Britânia de R\$ 200,00 (duzentos reais), 01(um) secador de cabelo de R\$ 80,00 (oitenta reais), 01 (uma) chapinha de cabelo de R\$ 80,00 (oitenta reais), 01 (um) relógio feminino de R\$ 300,00 (trezentos reais), 01 (uma) espingarda Pietro Beretta cal.16 de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), 01 (um) jogo de panelas de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), 01 garrafa de café de R\$ 40,00 (quarenta reais), 03 (três) mochilas de R\$ 40,00 (quarenta reais) cada, 01 (uma) mala de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), 01 (um) aquecedor de R\$ 200,00 (duzentos reais), 10 (dez) kg de carne bovina de R\$ 20,00 (vinte reais) o kg), 15 (quinze) kg de carne de porco de R\$ 15,00 (quinze reais) o kg, 20 (vinte) kg de carne de peixe de R\$ 20,00 (vinte reais) o kg, 01 (um) smartphone Samsung J2 ou J3 de R\$ 900,00 (novecentos reais), 01 (um) celular Samsung de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (um) celular Samsung ou LG de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) maleta de semi jóias de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), 01 (um) veículo GM/Astra Milenium 2001 de R\$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), 01 colchão de casal de R\$ 600,00 (seiscentos reais), 08 (oito) vidros de perfumes (Coffe Seducion, Coffe Paradiso, Una, Essencial, Elisée, Glamour, Glamour Secrets, Florata) custando aproximadamente R\$130,00 (cento e trinta reais) cada perfume, 01 (um) aspirador de pó de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), além de R\$750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie; Que afirma ainda que não foram agredidos em momento algum por nenhum deles; Que no mês de outubro foi comunicado pela Polícia que o veículo GM/Astra foi localizado, além de alguns objetos subtraídos" (sic) (fl. 131 - grifo meu)

Em juízo, o ofendido JOSÉ CARLOS DANIEL sustentou que o assalto começou por volta das 22h00, quando sua filha escutou a porta da sala sendo arrombada. O roubo foi praticado por aproximadamente 5 (cinco) indivíduos, todos eles armados. Eles subtraíram joias, dinheiro, comida, geladeira, colchão, roupas e o veículo GM/Astra, de propriedade de sua filha. Também foram subtraídos 4 (quatro) aparelhos de celular, um do depoente, outro da sua esposa e os outros dois de sua filha CARLA. Um dos assaltantes ficou no quarto com uma espingarda e uma arma na cintura. Ficaram trancados por aproximadamente 2 horas. Sua filha gritou e, como ninguém respondeu, ela saiu pela janela e abriu a porta do quarto em que estavam trancados. A polícia recuperou as joias de sua filha. Todos os assaltantes estavam encapuzados e não tem condição de reconhecê-los. As joias reconhecidas por sua filha na Delegacia de Polícia estavam etiquetadas com o nome de GISELE, que repassa joias para a filha do depoente revender. Não apresentaram nenhum documento de propriedade das joias na Delegacia de Polícia. Dos veículos, apenas o GM/Astra, de sua filha, foi subtraído. Ele foi recuperado, porém estava desmontado. Foram subtraídos objetos pertencentes ao depoente, à sua esposa e à sua filha.

A vítima LUZIA APARECIDA PAGIN DANIEL, ao ser ouvida na fase policial, narrou que "no dia 07/08/2019, por volta das 22:00 horas, estava em sua residência situada no Sítio Lageadinho, Nova América, Itápolis/SP com seu esposo JOSÉ CARLOS em seu quarto e sua filha CARLA no quarto dela, quando ouviu um barulho na porta da frente da casa; Que em ato contínuo foi surpreendida por três indivíduos armados e encapuzados, sendo que um deles estava portando uma espingarda de cano serrado e um

revólver cromado/oxidado, parcialmente enferrujado, na cintura, além de estar utilizando colete a prova de balas; Que quanto aos outros dois, não se atentou ao armamento; Que esclarece que sua filha CARLA foi rendida primeira em seu quarto e em seguida encaminhada ao quarto da declarante; Que acredita que o roubo foi realizado por cinco pessoas, vez que, além dos três indivíduos que lhes renderam, pode ouvir barulho vindo dos outros dois quartos; Que permaneceram no quarto do casal por um período e logo depois foram levados para o quarto de sua filha, porém não sabe precisar quanto tempo ficaram rendidos; Que por volta das 02:00 horas, por não ouvir mais barulho na residência, sua filha CARLA pulou a janela do quarto e abriu a porta para as demais vítimas; Que não se atentou muito aos roubadores, vez que , havia tomado medicamento antes de se deitar; Que não foram agredidos em momento algum por nenhum deles; Que no mês de outubro foi comunicado pela Polícia que o veículo GM/Astra foi localizado, além de alguns objetos subtraídos" (sic) (fls. 133 - grifo meu).

Em juízo, a ofendida LUZIA APARECIDA PAGIN DANIEL narrou que no dia dos fatos havia tomado medicamento para tratar de sua epilepsia e não se recorda de quase nada do ocorrido. Recorda-se de que um dos assaltantes estava na porta do quarto com uma espingarda. Ele era um pouco alto. Eles reviraram a casa e levaram vários objetos, tais como geladeira, máquina de lavar, colchão, carne do freezer, liquidificador, batedeira, jogo de panelas, micro-ondas, joias e um veículo. Por volta das 2h30 da madrugada sua filha saiu pela janela e destrancou a porta do quarto. Não sabe dizer quantos eram os assaltantes. Sua filha revende joias que são repassadas a ela por GISELE, de Itápolis/SP.

A vítima CARLA PATRÍCIA DANIEL, ao ser ouvida na fase policial, narrou que "foi vítima de um roubo ocorrido no dia 07/08/2019, ocasião em que estava na companhia de seus pais e foi surpreendida pela invasão da residência onde moram, perpetrados por três indivíduos, os quais arrombaram as portas da casa e anunciaram o roubo. Que o fato foi registrado no RD01411/2019-DP de Itápolis. Que no dia 24/08/2019 foi informada a respeito da prisão de JOSÉ RUBENS BRAGA nesta delegacia, tendo comparecido nesta unidade, onde observou os objetos apreendidos, tendo visto um perfume da marca Boticário, Coffe paradiso, o qual suspeitou que poderia lhe pertencer, porém ficou em dúvidas. Que no dia 07/10/2019 seu automóvel GM Astra, roubado no dia 07/08/2019, foi localizado na cidade de Taquaritinga/SP, conforme RD03000/2019. que na última sexta feira foi informada a respeito da prisão de um indivíduo, suspeito da prática de roubos semelhantes ao que foi vítima, tendo observado sua fotografia, sendo que esclarece que não tem condições de reconhecê-lo, pois os criminosos estavam com seus rostos encoberto. Que observando os objetos apreendidos a declarante reconheceu como sendo de sua propriedade: 01 (uma) corrente com pingente- pedra rose de R\$60,00 (sessenta reais), 01 (uma) corrente com pingente pedra rose de R\$10,00 (dez reais), 01 (uma) pulseira de três cores de R\$ 80,00 (oitenta reais), 07 (sete) pares de brincos diversos, avaliado em média em R\$90,00 (noventa reais) cada um, 11 (onze) anéis diversos, avaliados em média R\$1.000 (mil reais) o conjunto, 01 (um) pingente de cavalo de R\$20,00 (vinte reais); 01 (um)pingente de coroa de R\$ 30,00 (trinta reais), 01 (um) pingente da Nossa Senhora de R\$50,00 (cinquenta reais), 03 (três) brincos da marca Gisele Sambini, avaliado em R\$300,00 (trezentos reais); 01 (uma) corrente do Divino Espirito Santo da marca citada de R\$219,00 (duzentos e dezenove reais), 01 (um) colar cruz palito, também da marca informada de R\$170,00 (cento e setenta reais), 01 (um) perfume da Boticário ELSÉE de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais), 01 (um) perfume da natura UNA de R\$110,00 (cento e dez reais), 01 (um) perfume Boticário COFFEE WOMAN DUO de R\$110,00 (cento e dez reais). Que tem certeza que esses objetos são de sua propriedade. Sendo que vende semijóias e além dessas peças foram subtraídas em torno de R\$20.000,00 (vinte mil reais) em peças" (sic) (fls. 83 - grifo meu).

Em juízo, o ofendido CARLA PATRÍCIA DANIEL esclareceu que, por volta das 21h50, ao apagar as luzes do quintal, escutou um barulho. Achou que fosse sua mãe, porém percebeu que a porta da frente havia sido arrombada. Em seguida, os assaltantes empurraram a porta de seu quarto e apontaram uma espingarda para a declarante. Entregou para eles seu celular. Eles foram até o quarto dos pais da declarante,

sendo que um deles ficou na porta do quarto com uma espingarda e um revólver na cintura. Havia outras assaltantes, um total de 5 (cinco), um deles aparentando ser o líder. Eles colocaram um revólver em sua casa para que a declarante mostrasse a eles onde havia dinheiro e objetos de valor. A declarante estava com joias pessoais e um mostruário de GISELE para revender. Os assaltantes subtraíram não apenas as joias da declarante e as de sua mãe, mas também o mostruário de GISELE, um relógio de seu pai, perfumes, maquiagem, geladeira, colchão de casal, comida, jogo de panelas e o carro da depoente. Dois meses depois seu carro foi encontrado, mas a declarante já havia recebido o valor do seguro. Também foram localizados alguns cascos de perfume, que, no dia dos fatos, estavam na penteadeira da depoente. A declarante recuperou não apenas as joias de sua propriedade e as de propriedade de sua genitora, como também as joias que compunham o mostruário de GISELE. Saíram do quarto por volta das 02h00, quando a declarante pulou a janela ao perceber que não havia mais ninguém na casa. Os assaltantes deixaram para trás o veículo do pai da declarante. Permaneceram trancados por aproximadamente 4 horas. A declarante revendia joias para GISELE. Na Delegacia de Polícia de Taquaritinga/SP, a declarante reconheceu não apenas as joias de sua propriedade, mas também as joias do mostruário de GISELE, que estavam etiquetadas. Sua mãe toma medicação forte, inclusive para dormir. Todos os assaltantes estavam com capuz e a declarante não pôde identificá-los, exceto um deles, que tinha sobancelha raspada, era branco. Outro tinha a pele mais escura. GISELE possui outras revendedoras. Todas as joias de GISELE eram etiquetadas. Os perfumes que estavam na delegacia eram de sua propriedade, sendo que alguns deles estavam vazios.

As testemunhas DOUGLAS CARDILLI e JOSÉ PIRES GARCIA FILHO, policiais militares, em solo policial, disseram que "na data de 20/08/2019, no município de Taquaritinga, foi elaborado o RDO n.º 2521/2019 resultando na prisão em flagrante de JOSÉ RUBENS BRAGA, por receptação e posse irregular de arma de fogo, bem como a apreensão de vários objetos, sendo pertences da vítima da região, bem como, coletes e tocas utilizadas para a prática do delito. A vítima CARLA PATRÍCIA DANIEL compareceu à referida delegacia, no entanto, não soube precisar com certeza se os objetos apresentados naquela oportunidade seriam de sua propriedade. Da mesma forma, a vítima informou que não havia condições de reconhecer os autores, pois no momento do roubo, estariam usando capuzes. Salientam que, devido os suspeitos dos roubos ocorridos na zona rural de toda a região serem uma quadrilha, a princípio, sediada no município de Taquaritinga/SP, as ações da Polícia Civil e Militar daquele município, culminaram na apreensão de veículos e objetos oriundos de roubo praticado no próprio município e em municípios vizinhos. Em uma das apreensões de objetos ocorridas naquela cidade, RDO 3133/2019, que culminou em flagrante de receptação, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, a vítima CARLA PATRÍCIA DANIEL compareceu naquela delegacia e reconheceu seus objetos roubados no dia 07/08/2020, sendo eles 01 (uma corrente compingente- pedra rose 01 (uma) pulseira de três cores, 07 (sete) pares de brincos diversos, 11 (onze) anéis diversos, 01 (um) pingente de cavalo, 01 (um) pingente da Nossa Senhora, 03 (três) brincos da marca Gisele Sambini; 01 (uma) corrente do Divino Espírito Santo, 01 (um) colar cruz palito, 01 (um) perfume da Boticário EYSÉE, 01 (um) perfume da natura UNA, 01 (um) perfume Boticário COFFEE WOMAN DUO de R\$110,00 (cento e dez reais), todos localizados na residência, e na posse de ANTONIO GERALDO GONÇALVES. Ainda na residência de ANTONIO, foram localizadas, uma pistola Taurus. Calibre 380, produto de roubo ocorrido no dia 03/10/2018 no município de Guará e celulares roubados em nosso município, conforme RDO1903/2019. Entretanto a vítima esclareceu não ter condições de reconhecer os autores devido os mesmos estarem usando máscara e roupas de manga comprida. Na data de 07/10/2019 foi localizado, também no município de Taquaritinga, o veículo GM/Astra, placa CXW-7960, pertencente a vítima CARLA PATRÍCIA DANIEL, sendo na ocasião realizada a perícia e posteriormente entregue a vítima. Durante as investigações, foram informados por Policiais Cíveis de Taquaritinga/SP sobre o adiantado progresso na identificação dos autores que compõem a quadrilha. Após apreensões dos celulares de parte dos integrantes da quadrilha, seus conteúdos foram analisados pelo setor de investigações de Taquaritinga/SP, que JOSÉ RUBENS BRAGA integra uma quadrilha

juntamente com ANTONIO GERALDO GONÇALVES, "NENÊ", JOSLEY APARECIDO PRATA, "JUKITA" ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA, "ADEMIR" e MÁRCIO ALVES DOS SANTOS, "NEGÃO", sendo JOSLEY, ADEMIR e MÁRCIO, moradores do distrito de Curupá, município de Taquaritinga, os quais fariam levantamento dos sítios a serem roubados naquela região" (sic) (fls.173/174 - grifo meu).

Ao ser inquirida na audiência de instrução e julgamento, a testemunha JOSÉ PIRES GARCIA FILHO narrou que no ano de 2019 estavam ocorrendo diversos roubos na área rural da microrregião que engloba o Município de Itápolis/SP, todos eles bem semelhantes e praticados por uma mesma quadrilha. Identificaram JOSE RUBENS e o acusado ANTONIO GERALDO como integrantes da quadrilha em questão. No final de agosto de 2019, JOSE RUBENS foi preso em flagrante e com ele foram localizadas diversas armas de fogo, bem como objetos que foram reconhecidos pelas vítimas dos crimes. Posteriormente ficaram sabendo da prisão do acusado ANTONIO GERALDO. O réu estava morando nos fundos da casa da irmã dele e constava um mandado de prisão contra ele. Por ocasião da prisão do denunciado, foram localizadas uma arma calibre .380, produto de roubo, bem como outros bens produtos de crime na residência dele. Alguns dos bens localizados na casa do réu foram reconhecidos por CARLA, vítima do roubo perpetrado no dia 07/08/2019. Relativamente aos fatos que são objeto da presente ação penal, esclarece que CARLA e seus pais estavam em casa, quando os assaltantes os renderam e os colocaram em um quarto. A família teria ouvido vozes de outras pessoas, acreditando que seriam 5 (cinco) roubadores. Os assaltantes subtraíram um veículo GM/Astra, além de outros pertences. Os bens subtraídos da vítima CARLA foram localizados em poder do acusado. Com JOSÉ RUBENS foi localizada uma agenda contendo o nome do acusado.

Cabe destacar que, em quaisquer delitos, a palavra da vítima possui grande validade como elemento de convicção, mormente quando respaldada por outros elementos de prova, como se dá no caso dos autos. Ademais, não restou evidenciado que os ofendidos e as testemunhas de acusação tivessem qualquer motivo para pretender(em) incriminar o acusado, imputando-lhe falsamente um delito de que o sabe(m) inocente.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Finalmente, e não menos importante, o denunciado foi flagrado na posse de parte da res furtiva, não tendo apresentado versão crível e convincente a respeito da posse de boa-fé.

O Tribunal de Justiça de São Paulo possui precedentes no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado, ou de terceiro que com ele afirma ter praticado o delito, constitui indício de autoria da prática delitiva e inverte o ônus da prova, impondo à defesa demonstrar a posse de boa-fé.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação Criminal 0005611-17.2015.8.26.0451; Relator (a): Lauro Mens de Mello;

Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara

Criminal; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017; Apelação

Criminal 0002510-31.2014.8.26.0281; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 1ª

Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Itatiba - Vara Criminal; Data do

Julgamento: 23/11/2016; Data de Registro: 24/11/2016; Apelação Criminal 0013310-

97.2014.8.26.0482; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito

Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

05/04/2016; Data de Registro: 07/04/2016.

Há de se destacar, ainda, que o réu ANTÔNIO GERALDO GONÇALVES estava sendo procurado pelas polícias civil e militar em razão do envolvimento de crimes patrimoniais na região de Taquaritinga. Tal informação é corroborada pela extensa certidão de antecedentes do acusado (fls. 243/271), na qual constam diversos processos em andamento e com condenações definitivas pela prática de delitos de roubo em diversas comarcas do interior do Estado de São Paulo. Ao que tudo indica, o réu faz da prática de crimes patrimoniais violentos um meio de vida.



6. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do acusado.

7. Embora a arma de fogo empregada no roubo não tenha sido apreendida e periciada, tal circunstância não tem o condão de afastar a incidência da majorante do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP.

Conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para que seja configurada a causa de aumento em questão, desde que os demais elementos probatórios demonstrem sua utilização na prática do delito (STJ – HC 338.126/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015).

No caso dos autos, a utilização do artefato foi noticiada pela prova oral produzida ao longo da persecução penal, devendo, pois, ser mantida a referida majorante. Finalmente, cabe ressaltar que subsiste a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo para os delitos praticados antes e depois da entrada em vigor da Lei n.º 13.654/2018, porquanto, nesse caso, não ocorreu abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica.

Isso porque, com a entrada em vigor do referido diploma legal, o roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser tipificado no artigo 157, § 2º, inciso I, do CP (que estabelecia um aumento de 1/3 a 1/2 na 3ª etapa da dosimetria), passando a ser punido no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP (que prevê o recrudesimento da reprimenda em 2/3).

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AREsp 1.303.994/PI, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 01/08/2018, DJe 03/08/2018.

8. A majorante do concurso de pessoas restou evidenciada pelas declarações das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação, que, em juízo e extrajudicialmente, narraram que o acusado ANTÔNIO GERALDO GONÇALVES, agindo de comum acordo e com unidade de desígnios com outras pessoas não identificadas, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas JOSÉ CARLOS DANIEL, CARLA PATRÍCIA DANIEL e LUZIA APARECIDA PAGIN DANIEL, subtraiu, para si, coisas alheias moveis, bem como mantiveram os ofendidos sob o seu poder, com restrição da liberdade das vítimas.

Ressalte-se que “A causa de aumento de pena é aplicável ainda que um dos envolvidos seja inimputável (pela menoridade ou qualquer outra causa) ou desconhecido. Nesse último caso, é suficiente à acusação provar a responsabilidade de duas ou mais pessoas pelo crime, nada obstante somente um deles tenha sido identificado” (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 212), vol. 2. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 456 – grifo meu).

No mesmo sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: HC 162.221/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 29/04/2013; HC 197.501/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 23/05/2011.

9. A causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso V, do CP, justifica-se em razão da alta reprovabilidade da conduta e da maior intensidade em relação ao resultado (ofensa do bem jurídico tutelado), incidindo nas hipóteses em que ocorre a restrição da liberdade da(s) vítima(s) por tempo juridicamente relevante na execução do crime de roubo ou para evitar a ação policial.

Esse é o caso dos autos. Com efeito, conforme restou demonstrado, as vítimas permaneceram sob o jugo do acusado e de seus comparsas por mais de 2 horas (conforme declarações das vítimas em juízo).

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a restrição da liberdade do ofendido por mais de 30 (trinta) minutos deve ser considerada tempo juridicamente relevante: HC 569.995/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 30/05/2020, DJe 15/05/2020; HC 528.733/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019.

10. Nos termos do § único, do artigo 68, do Código Penal, “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua” (grifo meu).

Extraí-se do referido dispositivo legal que, se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento de pena previstas na Parte Especial do Código Penal, o magistrado poderá aplicar todas elas (obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente.

Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a norma em questão “estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador” (STF – HC 110.960, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014 – grifo meu).

Desse modo, deverão incidir as duas causas de aumento de pena: a) primeiramente, as majorante dos incisos II e V, do § 2º, do artigo 157, do CP (concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas); e b) em seguida, a majorante do inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal (emprego de arma de fogo).

11. Finalmente, conforme destacado no item 3 desta sentença, embora a denúncia tenha imputado ao acusado a prática de um único delito de roubo (artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), a narrativa contida na peça vestibular, corroborada pela prova dos autos, atesta que, em realidade, foi praticado mais de um crime de roubo mediante concurso formal imperfeito (artigo 70, caput, 2ª parte, do Código Penal), haja vista que, em um mesmo contexto fático, o réu e seus comparsas, em unidade de desígnios, empregaram grave ameaça mediante emprego de arma de fogo subtraíram bens pertencentes a mais de uma vítima.

Os elementos de prova colhidos ao longo da instrução penal confirmaram que o acusado e seus comparsas subtraíram, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o patrimônio de 3 (três) vítimas: JOSÉ CARLOS DANIEL, CARLA PATRÍCIA DANIEL e LUZIA APARECIDA PAGIN DANIEL.

Logo, considerando-se que o réu e seus comparsas, no mesmo contexto fático, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra todos os ofendidos, subtraíram bens pertencentes às vítimas JOSÉ CARLOS DANIEL, CARLA PATRÍCIA DANIEL e LUZIA APARECIDA PAGIN DANIEL, deverá responder por 3 (três) crimes de roubo em concurso formal impróprio (artigo 70, caput, 2ª parte, do Código Penal).

## II-3. Passo à dosimetria das penas

### 1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado

em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no REsp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

O agente possui maus antecedentes, diante da existência de sentença condenatória transitada em julgado relacionada a fato anterior àquele que é objeto da presente ação penal e que não configura reincidência: processo n.º 0005154-78.2006.8.26.0619.

As circunstâncias que envolveram o crime (modus operandi empregado pelo agente, local e horário da prática delituosa) foram gravosas, porquanto excederam o que normalmente se observa nos casos em que é praticado o crime em questão. Com efeito, o delito foi praticado em local ermo (área rural) e no período noturno (após as 22h00), circunstâncias relevantes para a consumação da prática criminosa, bem como para dificultar a apuração do culpado. Nesse sentido, são os seguintes precedentes jurisprudenciais: STJ – AREsp 1.375.340/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; TJDF – Apelação Criminal 0009553-39.2014.8.07.0004, rel. Desembargador SOUZA E ÁVILA, j. 02/10/2014, DJe 17/10/2014.

As consequências do crime foram graves, porquanto a vítima sofreu prejuízo de grande monta. Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: HC 474.869/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019; AgRg no REsp 1780992/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019.

Considerando-se que 3 (três) circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, aumento a reprimenda em 1/2 (metade) e estabeleço a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa.

## 2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; REsp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no REsp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; REsp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Reconheço a agravante da reincidência (processo n.º 0001189-14.2014.8.26.0619), razão pela qual aumento a pena-base em 1/6, e estabeleço a pena intermediária em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa.

## 3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se

existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. “Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 – grifo meu).

Reconheço as majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima, e aumento a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 11 anos e 8 meses de reclusão e 25 dias-multa. Em seguida, tendo em vista a majorante do emprego de arma de fogo, aumento a sanção em 2/3 (dois terços), motivo pelo qual fixo a reprimenda em 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 41 dias-multa.

#### 4. Do concurso formal (vítimas JOSÉ CARLOS DANIEL, CARLA PATRÍCIA DANIEL e LUZIA APARECIDA PAGIN DANIE)

Considerando-se que o réu e seus comparsas, no mesmo contexto fático, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra todos os ofendidos, subtraíram bens pertencentes às vítimas JOSÉ CARLOS DANIEL, CARLA PATRÍCIA DANIEL e LUZIA APARECIDA PAGIN DANIE, deverá responder por 3 (três) crimes de roubo em concurso formal próprio.

Isto posto, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal aplico a pena de um dos crimes (19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 41 dias-multa), aumento a reprimenda em 1/5 (um quinto), fixando-a em 23 anos e 4 meses de reclusão e 49 dias-multa.

#### 5. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

#### 6. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento nos artigos 33, §§ 2º, “a”, e 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal, considerando-se: a) a quantidade de pena aplicada; b) que três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente (antecedentes, circunstâncias e consequências do delito); c) a reincidência do agente; e d) a gravidade (concreta e abstrata) do delito, haja vista que foram empregadas armas de fogo na empreitada delituosa, em razão do concurso de agentes, bem como em função da restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante. Em caso análogo ao versado nestes autos (roubo majorado), o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o regime inicialmente fechado, “diante da gravidade diferenciada do crime praticado em comparsaria e mediante o emprego de faca. A angústia difusa e o sentimento generalizado de insegurança provocados pela criminalidade patrimonial violenta, cuja taxa real de há muito ultrapassou os limites da tolerabilidade social, reclamam tratamento mais rigoroso” (TJSP; Apelação Criminal 0000435-74.2013.8.26.0274; Relator (a): Paiva Coutinho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro: 03/04/2019). Tais circunstâncias indicam que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que lhe está sendo imputado.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

7. Substituição por penas restritivas de direitos

Com fundamento no artigo 44, inciso I, do CP, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o delito foi perpetrado mediante violência e grave ameaça contra a pessoa, bem como considerando-se a quantidade de pena aplicada.

8. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o réu não preenche os requisitos para ser agraciado com a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CP.

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o(a) acusado(a) ANTÔNIO GERALDO GONÇALVES como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 23 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 49 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do(a) acusado(a) e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a